

1500047-53.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... frágil para justificar a condenação por tráfico, impondo-se assim o acolhimento da tese desclassificatória.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, mas apenas em parte. Alegou que é usuário de drogas desde os 12 anos de idade, e que reside em local próximo ao da abordagem, onde confirmou existir um ponto de tráfico. Afirmou o réu que no dia anterior foi até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500047-53.2022.8.26.0510 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-53.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2005997/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22320891 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 121/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2005997 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2005997 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 121/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEVERTHON ANTUNES AMARO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Heverthon Antunes Amaro, qualificado nos autos, foi denunciado, e está sendo processado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O acusado foi preso em flagrante no dia 07 de janeiro de 2022. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme termo de fls. 30/32. Contra tal decisão foi impetrada ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar indeferido (fls. 64/69).

O acusado foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 75), e apresentou defesa preliminar de fls. 79/80.

A denúncia foi recebida no dia 25 de março de 2022, conforme decisão de fls. 85/91.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como interrogado o réu.

Finda a instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública postulam a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Heverthon Antunes Amaro, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta de 08h20min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela rua 17, altura do número 4086, nesta cidade de Rio Claro, local este já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu em atitude suspeita. O réu saiu andando apressadamente para disfarçar, e, ao passar pelo portão de uma residência, arremessou algo para o seu interior. O réu foi então abordado, e em revista pessoal, os policiais encontraram com ele 01 eppendorf contendo cocaína, e 03 porções de mesclado (mistura de cocaína e crack). Já no pacote dispensado pelo réu no interior da residência, foi encontrado invólucro contendo outras 15 porções de mesclado, e outras 05 porções de cocaína, que seriam destinada ao tráfico.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls.

10, que atesta a apreensão, no total, de 18 porções de mesclado, e de 06 porções de cocaína, pesando cerca de 28 gramas. O laudo de fls. 106/108, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, entendo que a prova da autoria se mostra por demais frágil para justificar a condenação por tráfico, impondo-se assim o acolhimento da tese desclassificatória.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, mas apenas em parte. Alegou que é usuário de drogas desde os 12 anos de idade, e que reside em local próximo ao da abordagem, onde confirmou existir um ponto de tráfico. Afirmou o réu que no dia anterior foi até o local, e que pagou por três porções de entorpecentes, todas elas destinadas ao seu próprio consumo. Contudo, teria recebido apenas uma porção do traficante com quem manteve contato. Revoltado, no dia seguinte, logo pela manhã, retornou ao mesmo ponto, de onde subtraiu para si todo o entorpecente que encontrou escondido. Tão logo pegou a droga, deparou-se com a viatura, e tentou se desfazer de parte dela, jogando-a no portão de uma residência. Confirmou que foi abordado na posse de apenas algumas das porções, que já havia conseguido retirar do invólucro. Os policiais militares Wilson e Julia, apresentaram idêntica versão dos fatos.

Confirmaram que o local já é bastante conhecido como ponto de tráfico, mas que jamais havia abordado o réu anteriormente. Na data dos fatos, ao ingressaram na Avenida 60, depararam-se com o acusado, que, agindo de forma disfarçada, atravessou a rua, e se dirigiu até o portão de uma residência, onde deixou cair algo de forma proposital. Em razão de tal movimento, o réu acabou sendo abordado, sendo encontradas algumas poucas porções de cocaína e mesclado com ele. Os policiais então foram até o portão da mesma residência, onde localizaram o invólucro contendo o restante da droga. No momento em que foi visto, o réu estava sozinho, não levava dinheiro consigo, e não foi visto realizando qualquer conduta que pudesse sugerir a venda da droga a terceiros.

Ou seja, em síntese, a prova acusatória limita-se à constatação de que, com o réu, foram apreendidas 06 porções de cocaína, e 18 porções de mesclado. Nada mais constatado que pudesse ligá-lo ao tráfico de drogas. A quantidade de droga apreendida, não pode ser considerada elevada, pois seu peso total atingiu apenas 28 gramas. O réu, por outro lado, não era conhecido como traficante, além de ser primário.

Não se questiona a validade e o importante valor probatório do depoimento dos policiais em sede de repressão ao comércio clandestino de entorpecentes, como vem decidindo reiteradamente a jurisprudência.

Contudo, no presente caso, o quadro probatório se mostra frágil a comprovar a destinação mercantil da droga apreendida, ainda mais por que o réu admitiu a posse

do entorpecente, dizendo ser para consumo próprio, pois é usuário desde os 12 anos de idade. A quantidade da droga apreendida, por outro lado, é compatível com a destinação para consumo próprio. Vale ainda salientar que um dos policiais declarou que o réu aparentava ser morador de rua, além de ter feito uso de entorpecentes recentemente.

Portanto, a prova é frágil quanto à acusação de tráfico, encontrando-se ausente a imprescindível certeza para a condenação. Além disso, não houve situação de flagrância de qualquer ato característico do comércio ilícito, com exceção da posse singela das porções de crack, e de uma pequena quantia em dinheiro. Nesta esteira, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) e que continua na legislação atual. 2. A concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 3. Em nenhum momento, o paciente foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades. Ademais, os próprios policiais ouvidos em juízo afirmaram que 'não foi encontrado qualquer outro apetrecho que comprovasse o comércio da droga'. Some-se a isso o fato de o Tribunal de origem haver negado a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem nenhuma justificativa concreta (fl. 228). Ainda, o paciente, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Assim, não havendo sido presenciada situação de mercancia, remanescem somente as condutas de guardar e trazer consigo, ambas previstas no tipo descrito no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. A ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação do delito imputado ao paciente não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado na via estreita do 'habeas corpus'. O caso em análise, diversamente, demanda apenas a reavaliação de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/2006. 6. 'Habeas corpus' concedido, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, 'caput', da Lei n. 11.343/2006 e, conseqüentemente, declarou extinta a sua punibilidade, diante do cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicável. Ainda, confirmada a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso." (HC Nº 373.364 - RS 2016/0258397-3 - Relator Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, v.u., j. 16.02.2017 - grifei).

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta uma mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva.

De fato, na espécie, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita, circunstância que, aliada à negativa da traficância do acusado desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Evidente, assim, a fragilidade do arcabouço probatório para se sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas em desfavor do acusado, não restando patente qualquer prova indiciária firme neste sentido.

Deste modo, havendo dúvida quanto à natureza do fato, se para fins de tráfico ou uso próprio, resolve-se esta em favor dos agentes, diante da fragilidade do

conjunto probatório e se considerando os parâmetros previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para efeito de caracterização dos crimes nela previstos, a solução que se impõe, neste caso em especial, é a desclassificação da conduta do acusado para o tipo do art. 28 da citada lei.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada elevada. Outrossim, o réu assumiu a posse das drogas, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão. O réu ainda é primário, e não possui antecedentes. Diante disso, atento às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Inexistindo outras circunstâncias que pudessem interferir na dosimetria, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu HEVERTHON ANTUNES AMARO, desclassificando a conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da drogas.

Em razão da natureza da pena aplicada, expeça-se alvará de soltura, clausulado.

Após o trânsito em julgado, será designada audiência admonitória.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA